

Documentación de Procedimientos

<u>Procedimiento:</u> Asesoría Jurídica	Versión No: 1.0
	Número de Páginas: 8
Entrada en Vigencia: Desde la fecha de la suscripción del presente documento por parte de la primera autoridad ejecutiva o su delegado.	Deroga a: Instructivo de Absolución de consultas jurídicas

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Dirección General de Planificación y Procesos	Dirección General de Planificación y Procesos	Primera Autoridad Ejecutiva o su Delegado
Dirección General Jurídica	Dirección General Jurídica	

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:	Fecha de elaboración			Número de página
		Día	Mes	Año	
GJR-DGJ-PRD-002	1.0	04	10	2024	2 de 8

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Responsable del Procedimiento	3
4. Definiciones	3
5. Abreviaturas	4
6. Consideraciones	4
6.1. Consideraciones Generales.....	4
6.2. Consideraciones Específicas	4
7. Detalle de Actividades	6
7.1. Asesorías Jurídicas.....	6
8. Normativa Base	7
9. Indicadores del Procedimiento	7
10. Riesgos Operacionales del Procedimiento	8
11. Histórico de Cambios	8
12. Anexos	8

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:	Fecha de elaboración			Número de página
		Día	Mes	Año	
GJR-DGJ-PRD-002	1.0	04	10	2024	3 de 8

1. Objetivo

Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para atender solicitudes de asesoría jurídica y/o emisión de criterios jurídicos, realizadas por las diferentes unidades académicas o administrativas de la UITEY.

2. Alcance

Aplica para la absolución de consultas o emisión de criterios jurídicas por parte de la Dirección General Jurídica, el procedimiento inicia con la emisión de la solicitud de asesoría jurídica y finaliza con la respuesta de la asesoría y/o emisión del criterio jurídico según corresponda.

Los subprocesos en alcance se detallan a continuación:

- Asesoría Jurídica.

3. Responsable del Procedimiento

El responsable del procedimiento es la Dirección General Jurídica.

4. Definiciones

Término	Definición
Absolución de consulta jurídica	Respuesta a un requerimiento realizado por parte de las autoridades y/o unidades académicas y administrativas, en relación a, contradicción, oscuridad y ambigüedad, que requiere un análisis de la Dirección General Jurídica o quien hiciere sus veces; dicho requerimiento se realiza en el marco del cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades.
Criterio jurídico	Constituye el pronunciamiento relacionado al ámbito jurídico emitido por la Dirección General Jurídica o quien hiciere sus veces, en relación con el tema y caso fáctico específico cuando no existe norma clara o expresa que regule dicha casuística. Al igual que la Absolución de consulta jurídica, no es de carácter vinculante, solo expone las consecuencias y el asesoramiento jurídicos en relación al tema solicitado, no exime al consultante de la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Responsable de la Unidad	Es la autoridad de una unidad académica o administrativa quien podrá realiza la solicitud de emisión de criterio jurídico.

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:		Fecha de elaboración		Número de página
	1.0		Día 04	Mes 10	Año 2024

Término	Definición
Solicitante	Es el funcionario de cualquier unidad académica o administrativa quien podrá solicitar asesoría jurídica por temas relacionados con las atribuciones y responsabilidades de su cargo.

5. Abreviaturas

Abreviatura	Definición
UITEY	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
COA	Código Orgánico Administrativo

6. Consideraciones

6.1. Consideraciones Generales

- 6.1.1.** Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas.
- 6.1.2.** El presente procedimiento ha sido desarrollado considerando el marco legal vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a la Dirección General de Planificación y Procesos y, aplicar los cambios mientras se actualiza la documentación.

Asimismo, en caso de presentarse modificaciones en la estructura orgánica y por ende en las unidades detalladas como responsables de la ejecución de actividades en el procedimiento, las unidades que hagan sus veces deberán asumir las mismas.

6.2. Consideraciones Específicas

- 6.2.1.** Los tipos de asesoría jurídica que la Dirección General Jurídica brindara se clasifican en:
- Consultas o asesoría jurídica: son consultas que pueden surgir en la ejecución de las actividades cotidianas de las diferentes unidades académicas y administrativas, las cuales

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:	Fecha de elaboración			Número de página
	GJR-DGJ-PRD-002	1.0	Día 04	Mes 10	Año 2024

serán solventadas mediante correo electrónico, y en el orden cronológico de llegada.

- **Criterios Jurídicos:** es el documento emitido por la Dirección General Jurídica, cuando se identifique falta, oscuridad, ambigüedad y/o falta de claridad en las normas, que tengan relación con el cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones de las autoridades y/o unidades académicas y administrativas consultantes

6.2.2. Las solicitudes de asesoría jurídica deberán ser remitidas conforme el siguiente criterio:

Tipo de Requerimiento	Solicitante	Medio de solicitud
Consulta o asesoría Jurídica	Funcionario de la Unidad Requirente	Correo electrónico institucional
Criterio Jurídico	Responsable de la Unidad Requirente	Sistema de Gestión Documental

6.2.3. No serán objeto de consulta jurídica o emisión de criterio jurídico, aquellas cuyos aspectos han sido absueltos con anterioridad y siempre que las circunstancias que motivaron la primera consulta no han variado, así como tampoco podrán ser objeto de consulta aquellos que estén claramente determinados en la normativa legal vigente y no sea competencia de la Dirección General Jurídica o quien hiciere sus veces, pronunciarse al respecto.

6.2.4. La solicitud de emisión de criterio jurídico deberá presentarse a través del Sistema de Gestión Documental Quipux, en la cual deberá constar:

1. Antecedentes;
2. El informe o consulta formulada, con una estructura básica conforme lo señala el COA, que contenga el análisis técnico por parte del área requirente.

6.2.5. La Dirección General Jurídica se abstendrá de gestionar las solicitudes de emisión de criterio jurídico que no cumpla con requisitos establecidos en el presente procedimiento, devolviendo dicha solicitud a la unidad requirente.

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:	Fecha de elaboración			Número de página
	GJR-DGJ-PRD-002	1.0	Día 04	Mes 10	Año 2024

6.2.6. El criterio que se emite se limitará exclusivamente a los antecedentes que hayan sido planteados en la misma, constituyéndose en un asesoramiento de carácter legal sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas vigentes en aspectos relacionados con la misión institucional y respecto del asunto consultado, por lo que no tendrá el carácter de vinculante para la autoridad.

6.2.7. La absolución de una consulta o emisión de un criterio jurídico podrá contener una o varias alternativas de acuerdo con el asunto consultado. Será responsabilidad de la autoridad consultante aplicar o no el asesoramiento presentado.

6.2.8. Dependiendo de la complejidad del tema producto de la absolución de consulta o emisión de criterio jurídico, la Dirección General Jurídica o quien hiciere sus veces, atenderá estas solicitudes en el término máximo de diez (10) días.

7. Detalle de Actividades

7.1. Asesorías Jurídicas

7.1.1. El solicitante remite el requerimiento de asesoría jurídica a través del correo electrónico institucional, al Director General Jurídico.

7.1.2. El Director General Jurídico revisa la temática de la solicitud, determina el tipo de requerimiento, y designa el analista que atenderá el requerimiento.

En caso de que se determine que el tipo de requerimiento es una asesoría o consulta jurídica, remite el correo al analista asignado y continua con la actividad 7.1.3; y en caso de que se requiera la emisión de un criterio jurídico continua con la actividad 7.1.4

7.1.3. El analista asignado elabora la respuesta de la asesoría o consulta jurídica, y la remite al solicitante a través del correo electrónico, con copia al Director General Jurídico.

7.1.4. El Director General Jurídico notifica al solicitante, a través de correo electrónico, que la asesoría corresponde a una emisión de criterio jurídico, y solicita que se formalice el requerimiento.

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:	Fecha de elaboración			Número de página
	GJR-DGJ-PRD-002	1.0	Día 04	Mes 10	Año 2024

7.1.5. El solicitante elabora la “Solicitud de Criterio Jurídico” y lo reasigna al responsable de la unidad, a través del sistema de gestión documental.

7.1.6. El responsable de la unidad requirente suscribe la solicitud y lo remite mediante el sistema de gestión documental a la Dirección General Jurídica.

7.1.7. El Director General Jurídico reasigna la solicitud, mediante el sistema de gestión documental, al analista designado y solicita la elaboración el criterio jurídico respectivo.

7.1.8. El Analista designado revisa la solicitud de emisión de criterio jurídico, y determina si cuenta con la información suficiente.

En caso de que se requiera mas información, continua con la actividad 7.1.9; y en caso de que no se requiera más información continua con la actividad 7.1.11.

7.1.9. El analista designado coordina y ejecuta una reunión con el solicitante del criterio jurídico.

7.1.10. El analista designado realiza el levantamiento de la información necesaria, que le permita resolver de manera adecuada la consulta o la emisión del criterio jurídico.

7.1.11. El analista designado elabora la propuesta del criterio jurídico, y lo remite al Director General Jurídico, a través del sistema de gestión documental.

7.1.12. El Director General Jurídico, recepta la propuesta del criterio jurídico, la suscribe y la remite mediante el sistema de gestión documental al responsable de la unidad requirente.

8. Normativa Base

8.1. Constitución de la República

8.2. Estatuto de la UITEY

8.3. Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la UITEY.

9. Indicadores del Procedimiento

	Procedimiento de Asesoría Jurídica				
	Nro. de versión:	Fecha de elaboración			Número de página
	1.0	Día 04	Mes 10	Año 2024	8 de 8

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Responsable
Consultas o criterios jurídicos emitidos	(# de absolución de consultas o criterios jurídicos emitidos / # de solicitudes de consultas o criterios jurídicos) *100	100%	Trimestral	Dirección General Jurídica

10. Riesgos Operacionales del Procedimiento

Riesgo Identificado	Actividad de Control	Responsable
R1. Emitir un criterio jurídico sin contar con la información suficiente	Actividad 7.1.8. El Analista designado revisa la solicitud de consulta o emisión de criterio jurídico, y determina si cuenta con la información suficiente para solventar la consulta o emisión del criterio jurídico. Actividad 7.1.10. El analista designado realiza el levantamiento de la información necesaria, que le permita resolver de manera adecuada la consulta o la emisión del criterio jurídico.	Analista Asignado

11. Histórico de Cambios

Responsable	Fecha	Motivo del Cambio
Dirección General Jurídica	05/07/2018	Emisión del instructivo inicial
Dirección General Jurídica	04/10/2024	Actualización del instructivo a procedimiento

12. Anexos

Anexo 1: Solicitud de Criterio Jurídico.